

1500219-06.2021.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... informalmente a prática do tráfico de drogas, sendo que em juízo relataram que o réu negou a prática do tráfico de drogas. Veja-se que as drogas e o dinheiro estariam em local de acesso público e nada há a vincular o réu a essas drogas. A testemunha André disse que não conhecia o réu, mas que sabe que a pessoa que foi presa seria o traficante, apesar de não conhecê-lo. No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1500219-06.2021.8.26.0550

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2166289/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 18598091 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

3843/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2166289 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

3843/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

WALHYSON VINÍCIUS DE MORAES BENEDITO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo(s):

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Em 30 de março de 2022, às 14 horas, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dra. Mariana Bernardes Andrade e Silva, a dd. Defensora Pública, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Díaz. Ausente o Réu, WALHYSON VINÍCIUS DE MORAES BENEDITO, Brasileiro, Solteiro, DESEMPREGADO(A), RG 62670366, CPF 243.464.418-07, pai DEVANIR BENEDITO JÚNIOR, mãe EDILAINE APARECIDA DE MORAES, Nascido/Nascida 30/01/2003, natural de Dom Aquino - MT, Outros Dados: fone: 971143336 - (mãe), com endereço à ESTRADA DOS COSTAS - condomínio Suécia, 1, APT0. 104 - BL. 11, JARDIM DAS NAÇÕES, ESTRADA DOS COSTAS, Rio Claro - SP, intimado, não compareceu, motivo pelo qual foi decretada sua revelia pelo MM Juiz. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte:

Presentes as testemunhas comuns: Pm Vinicius Costa De Souza, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG 41357258, CPF 357.789.058-40, pai ADALBERTO DIAS DE SOUSA, mãe MAGDA REGINA COSTA SOUSA, nascido em 25/01/1988, natural de Rio Claro-SP, Rua 12, 51, Estádio, Rio Claro-SP, Pm Ricardo Alexandre Rodrigues, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG 32828096, CPF 369.971.398-92, pai Celso Roberto Rodrigues, mãe Sílvia Aparecida Favarin Rodrigues, nascido em 04/09/1989, de cor Branco, natural de Rio Claro-SP, Rua 12, 51, Estádio, Rio Claro-SP, Fone 35271470 e Andre Gonçalves Da Silva, Brasileiro, Casado, Desempregado, RG 52683790, CPF 493.566.208-57, pai SILVIO GONÇALVES DA SILVA, mãe MAGDA CRISTIANE SEGOBE, nascido em 10/12/1998, de cor Branco, natural de Brotas-SP, Avenida 68, 473, fone: (19) 9.9971-0424, Vila Olinda, Rio Claro-SP. Aberta a audiência virtual, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas arroladas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA à Dra. Promotora e à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ela foi requerida a improcedência da pretensão punitiva, com a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII do CPP. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. WALHYSON VINICIUS DE MORAES BENEDITO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 17 de março de 2021, entre 13h43min e 14h08min, o acusado, teria tido em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) micro tubos contendo cocaína, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) laudo de constatação (fls. 22/25) e exame químico toxicológico (fls. 108/109). O acusado foi notificado (fls. 111), apresentou defesa prévia (fls. 115/117) e a denúncia foi recebida (fls. 123/126). Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição pela fragilidade do quadro probatório. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atestado em ambos os laudos que a substância apreendida consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. A ação penal é improcedente. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) laudo de constatação (fls. 22/25) e exame químico toxicológico (fls. 108/109). A autoria, no entanto, não foi demonstrada a contento. Perante a autoridade policial o réu reservou-se ao direito de permanecer calado e se manifestar somente em juízo. (fls. 05). Em juízo não foi ouvido em razão da decretação de sua revelia. A testemunha comum André Gonçalves da Silva declarou que na data dos fatos estava indo na "biqueira" comprar entorpecente e ao chegar no local foi abordado em companhia de outras duas pessoas. Estava com R\$ 30,00 em seu poder. Foram levados para a delegacia de polícia. Compraria drogas do rapaz que foi preso no dia, mas não o conhecia. Ouviu ele confessando o crime (mídia). As testemunhas comuns Vinicius Costa de Souza e Ricardo Alexandre Rodrigues, policiais militares, declararam que na data dos fatos abordaram André e Lucas em um ponto de venda de drogas. Com Lucas encontraram R\$ 30,00 e com André nada de ilícito. Nas imediações teriam encontrado mais drogas e dinheiro em um muro e em uma tubulação de água. Somente os dois foram abordados. Não sabem quem era André Gonçalves da Silva, mas podem ter se confundido com os nomes. Lucas dizia que compraria drogas do réu e este negava o tráfico de drogas (mídia). De rigor a absolvição do réu. Os policiais militares apresentaram sérias contradições sobre pontos relevantes da ocorrência. Ambos disseram em juízo que quem compraria drogas era "Lucas" e desconheciam a pessoa de André Gonçalves da Silva, por eles apontados como o

comprador na fase inquisitiva. Disseram que apenas o réu e Lucas foram abordados na ocasião. Veja-se, ainda, que disseram que com Lucas havia R\$ 30,00, sendo que na fase inquisitiva nenhum dinheiro estava em poder dos abordados. Além disso, na fase inquisitiva disseram que o réu confessou informalmente a prática do tráfico de drogas, sendo que em juízo relataram que o réu negou a prática do tráfico de drogas. Veja-se que as drogas e o dinheiro estariam em local de acesso público e nada há a vincular o réu a essas drogas. A testemunha André disse que não conhecia o réu, mas que sabe que a pessoa que foi presa seria o traficante, apesar de não conhecê-lo. No entanto, suas palavras devem ser analisadas com ressalvas, principalmente porque foi detido e levado até a delegacia em um contexto em que se avaliava a prática do tráfico de drogas. É evidente o seu interesse em se inocentar desse crime, sendo que a imputação da autoria a outrem é compreensível em situações como a presente. Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo". Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 00000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016) Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WALHYSON VINICIUS DE MORAES BENEDITO para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Determino a destruição das drogas e a perda em favor da União do dinheiro apreendido. Custas "ex lege". Publique-se. Intimem-se." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pela representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pela DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Oficie-se ao IIRGD comunicando a absolvição. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, ____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: